

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת

דבי ביטון
שלום דנינו
אורנה ברביבאי
אימאן ח'טיב יאסין
פנינה תמנו
לימור סון הר מלך
גלעד קריב
מתן כהנא
ולדימיר בליאק
מיכאל מרדכי ביטון
גדי איזנקוט
אחמד טיבי
נעמה לזימי
אלון שוסטר
יסמין פרידמן

פ/25/2405

הצעת חוק הירושה (תיקון – פסלות לרשת ומניעת עסקאות בזכות יורש שהמית את המוריש),
התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 5 1. בחוק הירושה, התשכ"ה–1965¹ (להלן – החוק העיקרי) בסעיף 5 –

(1) בסעיף קטן (א), אחרי פסקה (2) יבוא –

"(3) מי שבית המשפט קבע שהתאבד לאחר שגרם במתכוון למותו של
בן זוגו." ;

(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא –

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 63.

"(ג) בסעיף זה "הורשע" – לרבות נאשם שבית המשפט מצא כי עשה את מעשה העבירה לפי סעיף 15(ב) לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א – 1991.²"

הוספת סעיפים 7א ו-2. אחרי סעיף 7 לחוק העיקרי יבוא:

ו-7ב

"הקפאת נכסים 7א. על אף האמור בסעיף 7, הוגש נגד יורש כתב אישום במקרה של הגשת כתב אישום בחשד לגרימת מוות במתכוון של המוריש על שגרם במתכוון למותו של המוריש לא יהיה היורש רשאי לבצע כל פעולה בנכסי העיזבון, לרבות משיכה, העברה, מכירה, הענקת מתנה, שעבוד, עיקול או עסקה אחרת שיש בה כדי לשנות את מצב הזכויות בנכסים עד להכרעת הדין בהליך הפלילי או עד להחלטת בית המשפט כאמור בסעיף 5(א)(3), לפי העניין.

תשלום חובות 7ב. (1) ניתן צו ירושה או צו קיום צוואה בעניינו של מוריש והוגש כתב אישום נגד יורש על שגרם במתכוון למותו של המוריש ימונה מנהל עזבון בהתאם להוראות סימן ב' לפרק שישי.

(2) מונה מנהל עזבון יועבר חלקו של יורש כאמור בסעיף קטן (1) למנהל העזבון.

(3) במהלך התקופה שבין העברת חלקו של יורש כאמור בסעיף קטן (1) ועד למתן פסק דין חלוט בעניינו יסלק מנהל העזבון את חובותיו של היורש כאמור ביחס לחלק שלו בנכסים המשותפים לו ולמוריש."

דבר הסבר

בשנים האחרונות אנחנו עדים לעלייה במספרם של מקרי רצח בהם אדם רוצח את בן זוגו. חלק ממקרי רצח אלה מסתיימים בהתאבדות של הרוצח או בקביעה שהנאשם לא יכול לעמוד לדין בשל מחלה נפשית.

סעיף 5 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 (להלן – החוק) קובע כי מי שהורשע על שגרם במתכוון למותו של המוריש פסול מלרשת אותו. אולם, במקרים שבהם נקבע כי האדם אינו כשיר לעמוד לדין או במקרים

² ס"ח התשנ"א, עמ' 58.

בהם הרוצח מתאבד – לא תהיה הרשעה והסעיף לא יחול.

כמו כן, ישנם מקרים בהם אדם כאמור מבצע עסקאות בחלקו בעזבונו ולא משלם את חובותיו ביחס לחלק שלו בנכסים המשותפים באופן שפוגע בזכויות בנכסים המשותפים. מצבים אלו הם פסולים ויש לצמצם אותם.

לפיכך, מוצע לתקן את סעיף 5 ולקבוע פסלות לרשת ביחס לאדם שהתאבד אחרי שגרם במתכוון למותו של המוריש או ביחס למי שנמצא כלא כשיר לעמוד לדין משום שלקה בנפשו. במקרה שהרוצח התאבד, הדבר ימנע מיורשיו בדין של המתאבד ליהנות מנכסי המוריש שחיו קופדו בידי היורש.

עוד מוצע לתקן את סעיף 7 לחוק ולקבוע שיורש שהוגש נגדו כתב אישום על שגרם במתכוון למותו של המוריש לא יוכל לפעול לשינוי מצב הזכויות בנכסים ולא יוכל להשתמש בחלקו בירושה עד לסיום ההליך הפלילי. בנוסף, על מנת להבטיח הגנה על הנכסים המשותפים, חלקו של הנאשם יועבר למנהל עזבונו עד לסיום ההליך הפלילי וינכסו ממנו חובות היורש ביחס לחלקו בנכסים אלו.

במקורות הוזכר "הרצחת וגם ירשת", התיקון לחוק מבקש למנוע עוולה זו.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרון רופא אופיר וקבוצת חברי כנסת (פ/24/2861).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ב בשבט התשפ"ג (13.02.2023)